

Bordereau attestant l'exactitude des informations - PARIS - 7501 - Actes des sociétés (A) - Dépôt
le 05/09/2024 - 119753 - 2021 B 16257 - 899 622 849 - Epikure

EPIKURE

Société par actions simplifiée au capital de 40.881.825€

Siège social : 19 avenue de l'Opéra, 75001 PARIS

899 622 849 RCS PARIS

(Ci-après, la « **Société** »)

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DE SURVEILLANCE **EN DATE DU 7 MAI 2024**

L'an deux mille vingt-quatre, le sept mai,

les membres du conseil de surveillance de la Société (le "**Conseil de Surveillance**") se sont réunis par conférence téléphonique conformément à l'article 12.8.1 des statuts de la Société.

Il a été établi une feuille de présence qui est émargée par les membres du Conseil de Surveillance, présents ou représentés.

Le Conseil de Surveillance est présidé par Monsieur Denis Le Chevallier, vice-président du Conseil de Surveillance (le "**Président de Séance**").

La feuille de présence, certifiée exacte par le Président de Séance et un membre du Conseil de Surveillance, permettant de constater que le quorum est atteint, le Conseil de Surveillance peut dès lors valablement délibérer.

Le Président de Séance déclare la séance ouverte et rappelle que le Conseil de Surveillance est appelé à délibérer sur l'ordre du jour ci-après, conformément à l'article 2.1.3 du Pacte d'associés et des titulaires de titres conclu le 16 février 2023 (le "**Pacte**") et à l'article 12 (Conseil de Surveillance) des statuts de la Société :

- 1.** Prise d'acte de la démission du président du Conseil de Surveillance ;
- 2.** Nomination du nouveau président du Conseil de Surveillance ;
- 3.** Pouvoir aux fins d'accomplissement des formalités légales.

Les termes commençant par une majuscule et qui ne sont pas définis aux présentes ont la signification qui leur est attribuée dans le Pacte.

Ceci étant rappelé, les membres du Conseil de Surveillance prennent acte, au regard de l'article 12.8.1 des statuts de la Société, de l'urgence des présentes décisions et donnent acte de leur complète et préalable information au regard des décisions qui leur sont soumises au titre des présentes conformément à la loi, aux règlements et aux statuts de la Société et ont pris les décisions suivantes :

PREMIERE DECISION – PRISE D’ACTE DE LA DEMISSION DU PRESIDENT
DU CONSEIL DE SURVEILLANCE

Le Conseil de Surveillance, connaissance prise de la lettre de démission de ses fonctions de président du Conseil de Surveillance, signée par la **société GESMAC HOLDING**, société à responsabilité limitée au capital de 250.000 €, dont le siège social est situé 284 Chemin de Cardéran - 47600 CALIGNAC, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’AGEN sous le numéro 800 246 514 RCS AGEN et représentée par Monsieur Cédric CLOUZEAU, en date du 8 avril 2024 avec effet à l’issue de la réunion du Conseil de Surveillance ayant pour objet la désignation d’un nouveau président du Conseil de Surveillance pour la Société,

En prend acte et accepte ladite date d’effet de démission.

Cette décision est adoptée par le Conseil de Surveillance.

DEUXIEME DECISION – NOMINATION DU NOUVEAU PRESIDENT
DU CONSEIL DE SURVEILLANCE

Le Conseil de Surveillance, par suite de la décision précédente, décide de nommer en remplacement du président du Conseil de Surveillance démissionnaire :

Monsieur Cédric CLOUZEAU
Né le 13 mai 1973 à Saint-Germain-en-Laye, de nationalité française
Demeurant 284 Chemin de Cardéran - 47600 CALIGNAC

avec effet à l’issue de la présente réunion du Conseil de Surveillance et pour une durée indéterminée, étant précisé que ce dernier réitère les engagements suivants (y compris au travers de toute entité dont il serait actionnaire, salarié ou dirigeant) :

Devoir de loyauté

- pendant toute la durée du mandat de Président du Conseil de Surveillance, à respecter un devoir de loyauté à l’égard du Groupe eu égard aux fonctions et/ou services qui leur sont confiés.

Engagement de non-concurrence

pendant toute la durée du mandat de Président du Conseil de Surveillance, à :

- ne pas créer, développer, investir ou prendre, directement ou indirectement, tant pour son compte que pour le compte de tiers, quelque participation que ce soit ou assurer des fonctions de mandataire social ou salariées, directement ou indirectement, dans toute entité ayant, à titre principal ou accessoire – à condition que (i) l’Activité Concurrente exercée par une telle entité représente à tout moment un pourcentage de moins de 15% du chiffre d’affaires annuel total (hors taxes) de cette entité et (ii) le chiffre d’affaire annuel initial (hors taxes) de ladite entité soit inférieur à 750.000 euros

–, une Activité Concurrente sur le territoire de l'Union Européenne et du Royaume-Uni,

- ne pas entrer ou entretenir de relations commerciales avec un quelconque des agents, distributeurs, clients ou fournisseurs du Groupe, de quelque façon qui serait préjudiciable au Groupe, et ne pas agir auprès de telles personnes d'une façon qui porte volontairement préjudice au Groupe, et
- conserver confidentielles toutes les informations relatives aux sociétés du Groupe dont ils auraient connaissance et qui ne seraient pas dans le domaine public.

Pour les besoins des présentes, une Activité Concurrente désigne les activités des sociétés du Groupe (à savoir, la Société et ses filiales), à savoir l'achat, la revente et la fabrication de produits alimentaires à marques et sous marques de distributeurs dans les domaines des épices, de l'aide à la pâtisserie, de l'épicerie fine et des condiments, avec un positionnement sur les marchés concernés en qualité de généraliste proposant une offre multiproduits, à l'exclusion de toutes activités dans les domaines considérés adoptant un positionnement sur les marchés concernés en qualité de spécialiste offrant une liste limitée de produits alimentaires à marques et sous marques de distributeurs (lesquelles ne constituent pas une Activité Concurrente).

Engagement de non-sollicitation

- pendant toute la durée du mandat de Président du Conseil de Surveillance, à ne pas solliciter ou recruter autrement que pour le Groupe, directement ou indirectement, des salariés, cadres dirigeants ou agents commerciaux, ou d'anciens salariés, cadres dirigeants ou agents commerciaux du Groupe, sauf autorisation préalable du Conseil de Surveillance.

Engagement de confidentialité

- pendant toute la durée du mandat de Président du Conseil de Surveillance, à maintenir strictement confidentiel et à ne divulguer, sous aucune forme, à titre gracieux ou à titre onéreux, à aucun tiers au Groupe, toute information, toute donnée, tout savoir-faire, fournis par le Groupe, ou acquis à l'occasion de l'exercice des fonctions ou de leurs activités au sein du Groupe, à l'exception toutefois des informations, notes et savoir-faire qui, au moment de leur diffusion, appartenaient au domaine public, ou si ce n'est en vue de respecter une obligation légale ou réglementaire ou une décision de justice.

Monsieur Cédric Clouzeau :

- déclare accepter lesdites fonctions,
- ne faire l'objet d'aucun empêchement à leur exercice, et
- s'engage à respecter, directement ou indirectement, les obligations de loyauté, de non-concurrence, de non-sollicitation et de confidentialité susvisées.

Cette décision est adoptée par le Conseil de Surveillance.

**TROISIEME DECISION – POUVOIRS AUX FINS D’ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES
LEGALES**

Le Conseil de Surveillance confie tous pouvoirs au porteur d'un original ou d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités légales nécessaire.

Cette décision est adoptée par le Conseil de Surveillance.

*
* *

Rien n'étant plus à l'ordre du jour et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal signé électroniquement par le Président de Séance et un membre du Conseil de Surveillance, par le biais du prestataire de services CLOSD conformément aux dispositions des articles 1366 et suivants du Code civil.

 Denis Le Chevallier

Le Président de Séance
Monsieur Denis Le Chevallier



**Un membre du Conseil de
Surveillance**
Monsieur Matthieu Maillot

 Cédric Clouzeau

Monsieur Cédric CLOUZEAU
*Signature précédée de la mention
« Bon pour acceptation des
fonctions de président du Conseil
de Surveillance de la Société »*

 Cédric Clouzeau

La société GESMAC HOLDING
Représentée par Monsieur Cédric Clouzeau
*Signature précédée de la mention
« Bon pour démission des fonctions de
président du Conseil de Surveillance
de la Société »*

EPIKURE

Société par actions simplifiée au capital de 40.881.825€

Siège social : 19 avenue de l'Opéra, 75001 PARIS

899 622 849 RCS PARIS

(Ci-après, la « Société »)

FEUILLE DE PRESENCE DE LA REUNION DU CONSEIL DE SURVEILLANCE EN DATE DU 7 MAI 2024

Assistent à la réunion du conseil de surveillance de la Société (le "Conseil de Surveillance") :

Nom et prénom / Dénomination sociale	Qualité	Signature
Monsieur Denis Le Chevallier	Membre et vice-président du Conseil de Surveillance	 Denis Le Chevallier
Monsieur Thomas Babinet	Membre du Conseil de Surveillance	 Thomas Babinet
Monsieur Camille Coutelet	Membre du Conseil de Surveillance	 Camille Coutelet
Monsieur Alain Chamla	Membre du Conseil de Surveillance	 Alain Chamla
Monsieur Patrick Mispolet	Membre du Conseil de Surveillance	
Monsieur Matthieu Maillot	Membre du Conseil de Surveillance	
Monsieur Cédric Clouzeau	Membre du Conseil de Surveillance	 Cédric Clouzeau
Multicroissance (RCS Toulouse 341 973 899) Représentée par : Monsieur Pierre-François Brunot	Invité Permanent	

Gesmac Holding (800 246 514 RCS AGEN) Représentée par : Monsieur Cédric Clouzeau	Invité	
---	--------	---

 Denis Le Chevallier

Le Président de Séance

Monsieur Denis Le Chevallier



Un membre du Conseil de Surveillance

Monsieur Matthieu Maillot